

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1182/2545

บริษัทแสงและบุตรก่อสร้าง จำกัด
บริษัทเอ็ม เอ็ม ซี เอสเตท จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 605

ป.วิ.พ. มาตรา 87

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างที่ระบุว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างต่อผู้รับจ้างได้โดยการแจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 3 เดือน ไปยังผู้รับจ้างมีความหมายว่าจำเลยจะบอกเลิกสัญญาเพื่อให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยพลันไม่ได้ ต้องให้เวลาโจทก์เตรียมตัวไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อหยุดการก่อสร้าง หยุดการจัดหาสัมภาระในการก่อสร้าง เตรียมเรือรถนอนโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์และเลิกจ้างคนงาน ตลอดจนคำนวณค่าจ้างและค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น มิใช่ว่าโจทก์จำเลยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญากันโดยโจทก์ต้องก่อสร้างและจำเลยต้องชำระเงินตามกำหนดกันอีกถึง 3 เดือน ทั้ง ๆ ที่สัญญาต้องเลิกกันอยู่แล้ว จึงต้องถือว่าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเลิกกันตั้งแต่วันที่แจ้งบอกเลิกสัญญา

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระหว่างโจทก์กับจำเลยเลิกกันแล้วโดยจำเลยเป็นผู้บอกเลิกสัญญาอาศัยสิทธิในฐานะผู้ว่าจ้างและโจทก์มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญากรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 605 ที่จำเลยจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้นสำหรับเงินค่าเตรียมการก่อสร้าง เมื่อสัญญาเลิกกันแล้วก็ไม่ต้องเตรียมการก่อสร้างต่อไปอีก

ส่วนเงินค่าก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 หลังโจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยถือว่าสัญญายังไม่เลิกกันจึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของโจทก์อันเกิดแต่การที่จำเลยบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 605 และโจทก์ย่อมไม่อาจนำสืบถึงความเสียหายของโจทก์ดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นเรื่องนอกประเด็นตามคำฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2538 จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างทาวน์เฮาส์รวม 236 หลัง ราคา 208,500,000 บาท และตกลงจ่ายค่าเตรียมงานจำนวน 20,850,000 บาท แก่โจทก์ โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดแรกเดือนตุลาคม 2538 จำนวน 5,000,000 บาท งวดที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2539 จำนวน 5,000,000 บาท งวดที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 จำนวน 5,000,000 บาท และงวดที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2539 จำนวน 5,850,000 บาท นอกจากนี้จำเลยตกลงจะจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์เป็นงวดรายเดือนตามผลงาน โดยโจทก์จะต้องส่งหลักฐานการขอรับเงินค่าจ้างในแต่ละงวดให้แก่ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างพิจารณาภายในสิ้นเดือนและจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหลักฐานการขอรับเงินค่าจ้าง ในกรณีที่เห็นสมควรจ่ายค่าจ้าง จำเลยจะต้องจ่ายค่าจ้างภายใน 30 วัน นับแต่วันพิจารณาเสร็จ โจทก์เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาในเดือนตุลาคม 2538 และจำเลยชำระเงินค่าเตรียมงานงวดแรกแก่โจทก์แล้ว โจทก์ได้ใช้จ่ายเงินค่าเตรียมงานเป็นค่าก่อสร้างที่พักคนงาน ขอมิเตอร์ไฟฟ้า น้ำประปา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงคนงาน และอื่น ๆ โจทก์ก่อสร้างทาวน์เฮาส์จำนวน 3 หลัง เสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2538 คิดเป็นค่าจ้างตามผลงานจำนวน 4,787,444.86 บาท และแจ้งผลงานให้จำเลยพิจารณาเพื่อจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่งจำเลยจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวภายในวันที่ 15

กุมภาพันธ์ 2539 แต่จำเลยเพิกเฉย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 98,372.15 บาท และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2539 จำเลยมิได้ชำระค่าเตรียมงานจำนวน 5,000,000 บาท แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 9,885,816.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 9,787,444.86 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ทำงานส่วนแรกไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาจำเลย จึงไม่จ่ายค่าเตรียมงานงวดที่ 2 แก่โจทก์งานชำระชุดบกพร่องมีมูลค่าไม่ถึงจำนวน 4,787,446.86 บาท โจทก์ไม่ได้ก่อสร้างที่พักคนงาน หรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือขอมิเตอร์ไฟฟ้า น้ำประปา หรือจ่ายค่าแรงคนงาน เงินค่าเตรียมงานงวดแรกจำนวน 5,000,000 บาท ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างซึ่งเกินกว่ามูลค่าของงานแล้ว จำเลยบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2539 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2538 จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 236 หลัง ในราคา 208,500,000 บาท ตกลงจ่ายค่าเตรียมงาน 20,850,000 บาท แก่โจทก์ โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดแรกในเดือนตุลาคม 2538 เป็นเงิน 5,000,000 บาท งวดที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2539 เป็นเงิน 5,000,000 บาท งวดที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นเงิน 5,000,000 บาท และงวดที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2539

เป็นเงิน 5,850,000 บาท เงินค่าเตรียมงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง ตามสัญญาจ้าง
เหมาก่อสร้างเอกสารหมาย จ.3 โจทก์ทำงานส่วนแรกโดยก่อสร้างทาว์นเฮาส์เป็นบ้าน
ตัวอย่าง 3 หลัง เสร็จแล้ว คิดเป็นค่าจ้างตามผลงานเป็นเงิน 4,787,444.86 บาท
โจทก์ส่งมอบงานให้แก่จำเลยแล้ว แต่จำเลยผิดสัญญาไม่ชำระค่าจ้างและไม่ชำระค่า
เตรียมงานงวดที่ 2 แก่โจทก์ในวันที่ 10 มกราคม 2539 โจทก์จึงหยุดทำงานตั้งแต่วันที่
12 กุมภาพันธ์ 2539

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมาย จ.3 เลิกกันแล้วหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้เห็น
ว่า จำเลยให้การว่าจำเลยบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2539 แต่
จำเลยมิได้นำสืบพยานหลักฐานตามที่ให้การไว้ เนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบ
พยานจำเลย อย่างไรก็ตาม ในชั้นสืบพยานโจทก์นายประเวทย์ พัฒนสุพงษ์ พยาน
โจทก์ซึ่งเป็นกรรมการของโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ก่อนบอกเลิก
สัญญามีการตอกเสาเข็มในโครงการประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนที่รับจ้างก่อสร้าง
ทั้งหมด อันเป็นการยอมรับตามข้อต่อสู้ของจำเลยแล้วว่าการบอกเลิกสัญญากัน
แล้วจริง การที่โจทก์หยุดทำงานตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539 จึงเจือสมคำให้การ
จำเลยที่ว่าจำเลยบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2539 อีกด้วย หาก
โจทก์เห็นว่าคำเบิกความของนายประเวทย์มิได้มีความหมายถึงการบอกเลิกสัญญา
จริงจึงหรือนายประเวทย์มิใช่ผู้แทนหรือตัวแทนของโจทก์ที่จะรับทราบการบอกเลิก
สัญญาจากจำเลย โจทก์ก็น่าจะถามตักให้นายประเวทย์เบิกความอธิบายได้แต่โจทก์
กลับมิได้ทำเช่นนั้น การบอกเลิกสัญญาในกรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ทำเป็น
หนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลย
บอกเลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างแก่โจทก์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2539 ส่วนที่สัญญา
จ้างเหมาก่อสร้างเอกสารหมาย จ.3 หมวดที่ 10 ข้อ 10.1 ระบุว่า "ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฉบับนี้ต่อผู้รับจ้างได้โดยการแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเหมา

ก่อสร้างล่วงหน้า 3 เดือน ไปยังผู้รับจ้าง" นั้น มีความหมายว่าจำเลยจะบอกเลิกสัญญาเพื่อให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยพลันไม่ได้ ต้องใช้เวลาโจทก์เตรียมตัวไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อหยุดการก่อสร้าง หยุดการจัดหาสัมภาระในการก่อสร้าง เตรียมรถ ถอนโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์และเลิกจ้างคนงานตลอดจนคำนวณค่าจ้างและค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น มิใช่ว่าโจทก์จำเลยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญากันต่อไป กล่าวคือโจทก์ต้องก่อสร้างและจำเลยต้องชำระเงินตามกำหนดกันอีกถึง 3 เดือน ทั้ง ๆ ที่สัญญาต้องเลิกกันอยู่แล้วดังที่โจทก์อ้างในฎีกาต้องถือว่าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระหว่างโจทก์กับจำเลยเลิกกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2539 ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาชอบแล้วฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์อีกข้อหนึ่งมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามฟ้องให้โจทก์หรือไม่ เพียงใด ในปัญหาข้อนี้เห็นว่า ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระหว่างโจทก์กับจำเลยเลิกกันแล้วโดยจำเลยเป็นผู้บอกเลิกสัญญาโดยอาศัยสิทธิในฐานะผู้ว่าจ้าง และโจทก์มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญากรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 605 ที่จำเลยจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้นคดีนี้โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 2 จำนวน คือ เงินค่าเตรียมการก่อสร้างในงวดที่ 2 จำนวนเงิน 5,000,000 บาทและค่าก่อสร้างทาว์นเฮาส์ 3 หลังเป็นเงิน 4,787,444.86 บาท สำหรับเงินค่าเตรียมการก่อสร้าง เมื่อสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเลิกกันแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเตรียมการก่อสร้างต่อไปอีก ส่วนเงินค่าก่อสร้างทาว์นเฮาส์ 3 หลังศาลล่างทั้งสองเห็นว่าค้ำกับค่าเตรียมการก่อสร้างงวดที่ 1 ที่โจทก์ได้รับไปแล้วแต่ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยถือว่าสัญญายังไม่เลิกกัน คำฟ้องจึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของโจทก์อันเกิดแต่การที่จำเลยบอกเลิกสัญญา

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 605 และโจทก์ยอมไม่อาจนำสืบถึงความเสียหายของโจทก์ดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นเรื่องนอกประเด็นตามคำฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตำหนิว่าโจทก์ไม่นำสืบรายละเอียดของความเสียหายและถือว่าค่าเตรียมงานงวดแรกคุ้มกับจำนวนหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์จึงไม่ถูกต้อง เงินค่าก่อสร้างทาว์นเฮาส์ 3 หลัง และเงินค่าใช้จ่ายที่โจทก์ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของจำเลย ตลอดจนค่าเสียหายอื่น ๆ ล้วนเป็นค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์พึงได้รับจากจำเลยเพราะเหตุที่จำเลยบอกเลิกสัญญาทั้งสิ้น เมื่อคดีนี้ไม่มีประเด็นและคู่ความก็มีได้นำสืบกันมาศาลจะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเอาเองโดยไม่มีข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานสนับสนุนย่อมเป็นการไม่ชอบ และมีเหตุสมควรให้โอกาสโจทก์ไปฟ้องเป็นคดีใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกา คงเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยตามนัยดังกล่าวข้างต้นภายในกำหนดอายุความ

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-กำพล ภู่อุดแสง-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>